

ZEIN ISMA BIN ISMAIL

lwn

RADIAH BINTI AHMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Panel)]

Pada : 24hb Mei 2018

Kes Semakan No. 10000-003-0152-2017

Peguam Pemohon: Dato' Mohd Zaidi Bin Md Zain @ Zakaria dari Tetuan Zaidi Zain & Associates

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Pemohon Zein Isma Bin Ismail telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 10100-005-0770-2016 yang bertarikh 1hb November 2017.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI

[2] Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 19hb Disember 2015 di Kuala Lumpur dan telah bercerai pada 3hb November 2016.

[3] Pada 30hb Disember 2016, Pemohon telah memfailkan Permohonan untuk Mendapatkan Perintah Tegahan (Injunksi) secara ex-parte di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam melalui permohonan No.: 10100-005-0770-2015. Permohonan tersebut kemudiannya telah diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dibicarakan secara inter parte.

[4] Permohonan untuk Mendapatkan Perintah Tegahan (Injunksi) Pemohon antara lainnya memohon;

- a) Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor memerintahkan Responden dilarang dan ditegah sama sekali daripada menceroboh atau mengganggu atau melakukan apa-apa perkara yang boleh mendatangkan mudharat kepada Pemohon dan ahli keluarga dan harta benda Pemohon dengan apa-apa cara sekalipun; dan
- b) Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor memerintahkan Responden ditegah daripada menyiarkan atau menerbitkan atau menyebabkan penyiaran atau penerbitan apa-apa butiran dan hal berkenaan diri Pemohon yang boleh mendatangkan aib atau menjatuhkan maruah Pemohon melalui apa-apa siaran media cetak atau elektronik termasuklah siaran internet seperti

facebook, Instagram, Whatsapp, Sistem Pesanan Ringkas (SMS) dan seumpamanya;

[5] Responden dalam affidavit jawapannya pula antara lain menyatakan;

- a) Permohonan yang difailkan oleh Pemohon bukan bidangkuasa Mahkamah Syariah kerana ianya membabitkan isu fitnah yang dibawah bidangkuasa Mahkamah Sivil.;
- b) Tiada kes induk yang difailkan oleh Pemohon dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan untuk Mendapatkan Perintah Tegahan (Injunksi) difailkan oleh Pemohon; dan
- c) Pemohon telah gagal membuktikan merit di dalam permohonan dan affidavit pemohon dan affidavit-afidavit sokongan.

[6] Pada 1hb November 2017, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah menolak permohonan Pemohon untuk Mendapatkan Perintah Tegahan (Injunksi) tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[7] Bagi maksud semakan ini, kami telah meneliti rekod-rekod/catatan prosiding kes yang telah dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor serta Notis Permohonan Pemohon dan Affidavit Pemohon.

[8] Dalam kes ini, kami mendapati kes-kes yang berkaitan dengan permohonan semakan ini adalah kes Mal No: 10100-005-0770-2016

seperti yang dinyatakan oleh Pemohon pada perenggan 6 Afidavit Pemohon.

[9] Kuasa Mahkamah Rayuan Syariah dalam sesuatu prosiding semakan kes diperuntukkan di dalam seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:

“Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan

[10] Skop kepada semakan yang disebut di dalam seksyen tersebut adalah dua iaitu, pertama: “apa-apa perkara” dan keduanya “prosiding”. Perkataan prosiding jelas maksudnya, iaitu prosiding yang dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Tetapi frasa “apa-apa perkara” tidak begitu jelas maksudnya yang memerlukan kami membuat tafsiran apakah ia termasuk juga keputusan/penghakiman/perintah Mahkamah Tinggi Syariah. Pada pendapat kami apabila peruntukkan itu menyebut boleh menyemak pada mana-mana peringkat ia memberi maksud kes yang selesai diputuskan juga boleh disemak. Dengan kata lain keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak. Tafsiran ini selaras dengan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 yang menetapkan “Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan”.

10

[11] Walaubagaimanapun kami berpendapat bagi semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah ia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak Rekod Kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Dalam hal ini kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah**, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 7hb Mac 2012 sebagaimana berikut:-

"Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa."

[12] Dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid* (kes semakan mal Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan no. 14000-003-0033-2012), Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menegaskan prosiding juga boleh disemak. Ini menjadikan perkara yang boleh disemak adalah:-

- i] Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii] Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[13] Apabila Mahkamah Rayuan telah membuat semakan terhadap sesuatu kes, Mahkamah Rayuan mempunyai kuasa untuk memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan seperti yang diperuntukan seksyen 68 di atas. Peruntukan tersebut memberikan kuasa yang luas kepada Mahkamah Rayuan untuk mengeluarkan apa-apa arahan demi keadilan dan ianya pada pendapat kami termasuk kuasa-kuasa yang boleh dibuat pada peringkat rayuan.

[14] Setelah kami meneliti Notis Permohonan Pemohon, Afidavit Pemohon dan Rekod Prosiding Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kes Mal No: 10100-005-0770-2016, Kami berpendapat bahawa permohonan pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan.

[15] Ini kerana Pemohon tidak menunjukkan kepada kami dimanakah kesilapan dalam proses membuat keputusan tersebut yang menjejaskan keadilan atau keputusan itu jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku.

[16] Oleh yang demikian, kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Afidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 15hb Disember 2017, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

i] Permohonan Semakan Pemohon ditolak;

Di baca dan ditandatangani oleh:-


.....

1. **YA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....

2. **YA. DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-


.....

3. **Y.A. TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :

